Оригинал

АНЕКС № 6

към Концесионен договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 28 февруари 2025 г.

Днес, 11.02. 2026 г. /единадесети февруари/
две хиляди двадесет и шеста година/ в гр. София, Република България, на основание:

- Решение № 83 на Министерския съвет от 23 януари 2026 г.,
- Параграф 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г.,
- чл. 11 от Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр., 12 от 2026 г.) и
- чл. 36.3 от Концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012г., Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г. и Анекс № 5 от 28 февруари 2025 г. (Договора)

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката – **ЖЕЧО СТАНКОВ,** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** от една страна, и

2. „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Стефан Караджа" № 2, представлявано заедно от изпълнителните директори Пламен Николов и Любомир Чакъров, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** от друга страна, **сключиха настоящия Анекс № 6 към Договора, както следва:**

Чл. 1. (1) Териториалното местоположение на находище „Бърдарски геран" се променя от община Бяла Слатина, област Враца, на община Кнежа, област Плевен.

(2) Навсякъде в Договора, освен в преамбюла и на стр. 52, където е посочена страната, която представлява концедента при подписване на договора, думите „Министърът/Министъра на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят с „Министърът/Министъра на енергетиката", думите „Министерство/Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят с „Министерство/Министерството на енергетиката", съкращението „МЕЕР" с „МЕ", а думите „община Бяла Слатина" се заменят с „община Кнежа".

(2) Навсякъде в договора думите „ЗПБ 1999" се заменят със „ЗПБ", думите „ЗОП 1999" - със „ЗОП", думите „ЗООС 2002" – със „ЗООС", думите „ГПК 1952" – с „ГПК" и думите „ЗС 2001" - със „ЗСч".

(3) Навсякъде в Договора думите „концесионно възнаграждение/концесионни възнаграждения (Роялти)" се заменят с „концесионно плащане (Роялти)".

Чл. 2. Срокът на предоставената концесия за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", се удължава с 27 (двадесет и седем) години, считано от 13 август 2026 г.

Чл. 3. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 83 на Министерския съвет от 23 януари 2026 г.

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на този Анекс № 6 да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка (ЦРП) на подземни богатства от находището, съобразно изменението на концесионната площ и на срока на договора;

2. изменение на Схематичния проект за напускане (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи) за срока на удължаването, представляващ неразделна част от проекта по т.1. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията, както и при необходимост, актуализация на Схематичния проект за напускане (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи). Петгодишният срок за актуализация на проекта започва да тече от датата на която проекта, съответно негова актуализация са били съгласувани.

(2) Проектите по ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, съответно на чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и с мерките и условията на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); решението е приложение, неразделна част от проекта

по ал. 1, т. 1. Неразделна част от цялостния работен проект трябва да бъде и теренно - ситуационен план в подходящ мащаб на концесионната площ с нанесени местоположенията на добивните изработки – списък с координати и отстоянията им спрямо пътя и прилежащите му пътни съоръжения.

(3) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(4) Изпълнението на планираните дейности по проектите по ал. 1 започва след:

1. съгласуване на проектите по ал. 1 с Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата. Концесионерът уведомява Областно пътно управление - Плевен (с копие до АПИ - ЦА) за започване на дейностите по проектите с оглед осъществяване на контрол по компетентност;

2. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите по ал. 1. Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, както и със съгласувателното становище на АПИ по т. 1.

(5) След съгласуването на проектите по ал. 1 и по ал. 3 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от Договора.

(6) След съгласуване на проекта по ал. 1, т. 2 страните сключват анекс, с който да определят размера на дължимите вноски по чл. 30.15 от Договора за периода на удължението.

(7) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и т. 2 или ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 5. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив и първична преработка, съобразно изменението на концесионната площ и на срока, с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1, концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по околна среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията. Становището на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на

измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 6. (1) Концесионерът се задължава в едномесечен срок от датата на подписване на този Анекс № 6 да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция за 2026 г. в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година (2025 г.) с начислен ДДС, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията.

Чл. 7. Член 1 от Договора се изменя така:

1. Член 1.7 се изменя така:

„1.7. „ГПК" означава Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ, бр. 59 от 2007 г., и всички изменения и допълнения към него";

2. Член 1.17 се отменя.

3. Член 1.18 се изменя така:

„1.18. „ЗООС" означава Закона за опазване на околната среда, обнародван в ДВ, бр. 91 от 2002 г., и всички изменения и допълнения към него";

4. Член 1.19 се изменя така:

„1.19. „ЗОП" означава Закона за обществените поръчки, обнародван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., и всички изменения и допълнения към него";

5. Член 1.20 се изменя така:

„1.20. „ЗПБ" означава Закона за подземните богатства, обнародван в ДВ, бр. 23 от 1999 г., и всички изменения и допълнения към него";

6. Член 1.21 се изменя така:

„1.21. „ЗСч" означава Закона за счетоводството, обнародван в ДВ, бр. 95 от 2015 г., и всички изменения и допълнения към него";

7. Член 1.31 се изменя така:

„1.31. „КТ" означава Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 26 от 1986 г., и всички изменения и допълнения към него".

Чл. 8. Член 3 от Договора се изменя така:

„3.1. Концесионната площ е 21 377.7 (двадесет и една хиляди триста седемдесет и седем цяло и седем десети) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 158 в координатна система „БГС 2005", тип на координатите: кадастрални, съгласно Приложение 1 и Приложение 2. В тези граници концесионната площ включва:

3.1.1. находище „Бърдарски геран" с площ 20 875.3 (двадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет цяло и три десети) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 158 по външния контур на запасите, в координатна система „БГС 2005", тип на координатите: кадастрални, съгласно Специализирана карта - Приложение 3;

3.1.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.".

Чл. 9. Член 4 от Договора се изменя така:

1. в член 4.2 думите „на ГПК 1952" се заменят с „на Закона за задълженията и договорите";

2. Член 4.3 се изменя така:

„4.3. Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване.".

Чл. 10. Член 9 от Договора се изменя и допълва така:

1. В **чл. 9.2** думите „До 01ви ноември" се заменя с „До 15ти ноември";

2. Член 9.7 се изменя така:

„9.7. Министърът на енергетиката съгласува годишния работен проект и бюджет в срок до 30 дни от внасяне им в Министерство на енергетиката.".

3. Създава се чл. 9.13 със следното съдържание:

„9.13. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 9.2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС.".

Чл. 11. Член 10.2 от Договора се изменя и допълва така:

1. в б. „ц" думите „Министъра на енергетиката и енергийните ресурси, Министъра на околната среда и водите и/или Министъра на културата" се заменят с „министъра на енергетиката и министъра на културата";

2. създават се букви „я", „аа", „аб", „ав" и „аг" със следното съдържание:

„(я) при пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по б. „с", „т" или „ф" концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко задължение.

(аа) задължението да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.

(аб) задължението да предприема за своя сметка и на своя отговорност всички възможни правни и фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния подробен устройствен план за обектите в концесионната площ, за които това се изисква съгласно нормативната уредба;

(ав) задължението да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

(аг) задължението при установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата, да извърши рекултивация на нарушените терени.".

Чл. 12. Член 11 от Договора се изменя така:

„**11.1.** За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен съгласно този член 11, годишно концесионно плащане (Роялти), върху което се дължи данък върху добавената стойност (ДДС), както следва:

а) Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-то число на месеца, следващ отчетния период;

б) Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията;

11.2. Концесионното плащане (Роялти) се определя в съответствие с разпоредбите на ЗПБ и Наредбата за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, приета Постановление № 19 на Министерския съвет от 2026 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2026 г.).

11.3. Размерът на концесионното плащане за добив на суров нефт се определя като процент от общия приход от дейността, свързана с обекта на концесия, чрез скала на R-фактор.

11.4. Формулата за изчисляване на R-фактора е:

R-фактор = ОКП/ОКР, където:

ОКП е размерът на общите кумулативни приходи от дейността, свързана с обекта на концесия, за всички отчетни периоди, намален със заплатените концесионни плащания;

ОКР е размерът на общите кумулативни разходи по дейността, свързана с обекта на концесия (търсене, проучване, оценяване, разработване, експлоатация), за всички отчетни периоди, като не се включват заплатените концесионни плащания.

11.5. Изчисленият R-фактор се прилага при определяне процента на концесионното плащане в следните граници:

R-фактор		Процент на концесионното плащане	
<	1,50	3,5%	
	1,50-1,74	7,0%	
	1,75-1,99	9,0%	до 11,49%
	2,00-2,49	11,50%	до 13,99%
	2,50-2,99	14,0%	до 19,99%
=и>	3,00	20,0%	до 35,0%"

При стойност на R-фактора от 1,75 до 1,99 формира концесионно плащане от 9,0% до 11,49% от общия приход от дейността, като всяко увеличение на R-фактора с 0,01 увеличава процента на концесионното плащане с 0,1039%.

При стойност на R-фактора от 2 до 2,49 формира концесионно плащане от 11,50% до 13,99% от общия приход от дейността, като всяко увеличение на R-фактора с 0,01 увеличава процента на концесионното плащане с 0,0508%.

При стойност на R-фактора от 2,50 до 2,99 формира концесионно плащане от 14,00% до 19,99% от общия приход от дейността, като всяко увеличение на R-фактора с 0,01 увеличава процента на концесионното плащане с 0,1222%.

При стойност на R-фактора, равна на или над 3,00, формира концесионно плащане от 20,0% до 35,0% от общия приход от дейността, като всяко увеличение на R-фактора с 0,01 увеличава процента на концесионното плащане с 0,2%.

11.6. Концесионерът представя шестмесечни отчети за добитите количества суров нефт, общите кумулативни приходи от дейността, общите кумулативни разходи и R-фактора за съответния период; отчетите се предоставят до 30 дни след изтичане на съответното шестмесечие по чл. 11.1, буква „б".

11.7. Концесионното плащане се заплаща като процент от общия приход от добития през отчетния период суров нефт, доведен до търговски продукт.

11.8. Минималният размер на дължимото годишно концесионно плащане не може да бъде по-нисък от стойността, определена на базата на 10 на сто от предвидения с т. 11.9. средногодишен добив за срока на концесията, минималния процент на концесионното плащане съгласно т. 11.5 и среднопретеглената продажна цена на добитото подземно богатство за съответния период, определена на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на базата на неконтролирани сделки между несвързани лица.

11.9. Средногодишен добив на нефт 1 171 тона и средногодишен добив на природен газ 308 хил.куб.м, предвиден във финансово-икономическата обосновка, предложена от концесионера.

11.10. В случай, че не се извършва добив на суров нефт, концесионерът дължи минимално концесионно плащане по т. 11.8.

11.11. Концесионно плащане (Роялти) не се дължи за Петрол, ползван за собствени нужди в съответствие с чл. 23.1.

11.12. В случай, че добивът и разработването на находището са икономически неефективни поради доказани неблагоприятни минно-геоложки, техноложки и икономически характеристики, Концесионерът може да поиска през срока на концесията и с решение на Министерския съвет може да бъде временно освободен от заплащане на концесионно плащане (Роялти) за период до 5 години, или концесионното плащане (Роялти), определено по чл. 11.5 да бъде намалено до 50 (петдесет) на сто от вече определеното за период до 5 години в съответствие със ЗПБ. В тези случаи Концесионерът е длъжен в 90-дневен срок след датата на влизане в сила на такова решение да представи на Концедента за одобрение тригодишна Програма за повишаване на ефективността на добива. След одобряване от министъра на енергетиката на Програмата за повишаване на ефективността на добива, същата става неразделна част от Цялостния план за разработване.

11.13. Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по чл. 11.1., буква „а".

11.14. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Кнежа част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто без ДДС.

11.15. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на добивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на добивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и

представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.

11.16. Размерът на концесионното плащане по чл. 11 се променя с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне.

Чл. 13. Член 13 от Договора се допълва, като се създава чл. 13.7 със следното съдържание:

„13.7. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 13.3, изречение второ, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от дължимото годишно концесионно плащане с начислен ДДС."

Чл. 14. Член 18 от Договора се изменя така:

1. В чл. 18.10 думите „Член 13 от ЗПБ 1999" се заменят с „чл. 14 от ЗПБ";

2. В чл. 18.11 от Договора думите „в Националния геофонд към МОСВ" се заменят с „Националния геоложки фонд".

Чл. 15. Член 19 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 19.1 се изменя така:

„19.1. Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.";

2. Член 19.2 се изменя така:

„19.2. Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.";

3. Член 19.3 се отменя;

4. Създават се чл. 19.4 – 19.10 със следното съдържание:

„19.4. Контролът се осъществява чрез:

(а) длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

(б) назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

(в) лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 19.8.

19.5. Длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а" осъществяват периодичен контрол чрез:

(а) проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

(б) планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

(в) извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

19.6. Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

19.7. Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а" и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

19.8. В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

19.9. Контролните органи и лица по чл. 19.4 са длъжни да:

(а) установяват обективно фактите;

(б) опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

19.10. Длъжностните лица по чл. 19.4, б. „а" отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи.".

Чл. 16. В чл. 20.3 от Договора думите „до пет хиляди лева (BGL5,000)" се заменят с „до 2 556,46 евро".

Чл. 17. Член 22 от Договора се изменя и допълва така:

1. досегашният текст става чл. 22.1, като думите „Министъра на околната среда и водите" се заличават, а думите „паметник на културата" се заменят с „културна ценност";

2. създава се чл. 22.2 със следното съдържание:

„22.2. Концесионерът се задължава да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.".

Чл. 18. В чл. 23.5 думите „български лева (BGL)" се заменят с „евро (EUR)".

Чл. 19. Член 27 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 27.6 се отменя;

2. Създава се чл. 27.7 със следното съдържание:

„27.7. При установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено, дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия.".

Чл. 20. Член 29.2, б. „з" се изменя така:

„(3) при възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за водите, за безопасността на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на културни ценности или от увреждане на пътища от републиканската пътна мрежа;".

Чл. 21. Член 30 от Договора се изменя допълва така:

1. В чл. 30.9 думите „МОСВ" се заменят с „министъра на енергетиката";

2. В чл. 30.16, изречение първо се изменя така:

„30.16. Концесионерът е длъжен на всеки 5 (пет) години от срока на концесията и при необходимост да осъвременява Схематичния проект за напускане по отношение на видовете и обема работи и съответните разходи, свързани с тези дейности, като всеки осъвременен Схематичен проект за напускане се представя на министъра на енергетиката за съгласуване. Срокът по предходното изречение започва да тече от датата на която проекта, съответно негова актуализация са били съгласувани.".

3. Създават се чл. 30.21 - чл. 30.22. със следното съдържание:

„30.21. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 30.15, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на дължимата вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение.

30.22. При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на негова актуализация, концесионерът е длъжен, след съгласуване от министъра на енергетиката на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по доверителната сметка, набрана за изтеклия срок на концесията.".

Чл. 22. Член 31 от Договора се изменя и допълва така:

1. Член 31.1 се изменя така:

„31.1. За да осигури изпълнение на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за плащане на концесионното плащане (Роялти), извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 30.15 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, концесионерът представя на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция.".

2. Член 31.3 се отменя.

3. Член 31.4 се изменя така:

„31.4. За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане (Роялти) за предходната година с

начислен ДДС и се предоставя на концедента в срок до два месеца преди изтичане срока на валидност на предходната банкова гаранция.".

4. Член 31.5 се изменя така:

„31.5. Банковите гаранции по чл. 31.4 са валидни до последния календарен ден на м. февруари на следващата година.".

5. Член 31.6 се изменя така:

„31.6. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания (Роялти), дължима вноска по чл. 30.15, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.".

6. Член 31.7 се изменя така:

„31.7. В случай на частично или пълно усвояване на банковата гаранция по чл. 31.4, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в срок до 10 дни от получаване на уведомлението на концедента за усвояването й.".

7. Създава се чл. 31.10 със следното съдържание:

„31.10. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто за всеки просрочен ден от стойността на гаранцията, но не повече от стойността на гаранцията. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 31.7, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.".

Чл. 23. В чл. 34.6 изречение второ се отменя.

Чл. 24. В чл. 35.3 посочените адреси за кореспонденция се променят така:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София 1000

тел.: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. София, район Средец
ул. „Стефан Караджа" № 2
„Проучване и добив на нефт и газ" АД
тел.: 02 980 16 11; 02 981 73 89
факс: 064 880 449
e-mail: office@pdng-bg.com

Чл. 25. Приложение „А" към Договора се заменя с приложения № 1, № 2 и № 3 към настоящия анекс № 6.

Чл. 26. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и плащанията по договора се извършват в евро.

Всички останали клаузи от Договора, неизменени с настоящия Анекс № 6 запазват действието си.

Неразделна част от настоящия анекс № 6 са следните приложения:

1. Приложение № 1 - Съвместна схема на концесионната площ и находище „Бърдарски геран";

3. Приложение № 2 - Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище „Бърдарски геран" в координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални;

3. Приложение № 3 - Специализирана карта на находище „Бърдарски геран".

Настоящият Анекс № 6 съдържа 13 (тринадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Концесионния договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", сключен на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и „Проучване и добив на нефт и газ" ЕАД, гр. Плевен, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 1 юли 2004 г., Анекс № 2 от 6 октомври 2010 г., Допълнително споразумение № 3 от 9 март 2012г., и Анекс № 4 от 3 февруари 2014 г., Анекс № 5 от 28 февруари 2025 г. и влиза в сила от датата на подписването му, с изключение на клаузата на чл. 2, която влиза в сила от 13 август 2026 г. и клаузата на чл. 12, която влиза в сила от 30 януари 2026 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА.

.....

ЖЕЧО СТАНКОВ

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ПЛАМЕН НИКОЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.....

ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

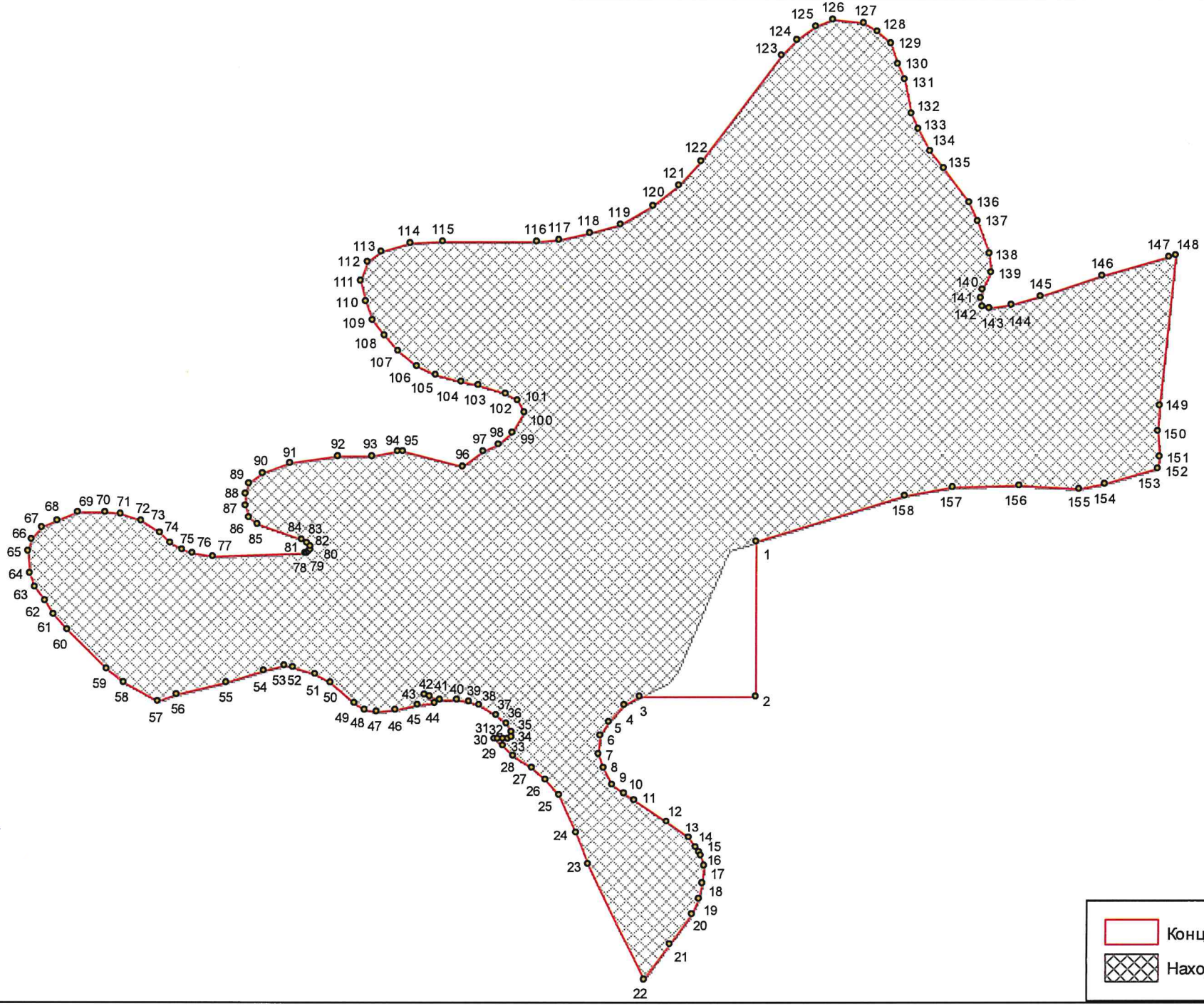
Оригинал

Приложение №1

Съвместна схема на концесионната площ и находище „Бърдарски геран";

Съвместна схе[illegible]а на концесионната площ и нахо[illegible]ще "Бърдарски геран"

Elizabeta Kirilova Nakova Digit by El Kirilo Date 10:41



Приложение №2

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на находище „Бърдарски геран", в координатна система 2005, тип на координатите: кадастрални

№	X (север), м	Y (изток) м	№	X (север) м	Y (изток) м	№	X (север) м	Y (изток) м	№	X (север) м	Y (изток) м
1	4825954.9	385184.1	41	4824733.4	382855.0	81	4825835.6	381866.5	121	4828596.4	384550.9
2	4824797.3	385205.3	42	4824761.1	382781.6	82	4825858.1	381863.5	122	4828783.8	384709.2
3	4824781.3	384335.9	43	4824767.8	382738.1	83	4825880.4	381843.2	123	4829571.8	385289.5
4	4824714.2	384222.8	44	4824705.8	382817.6	84	4825901.3	381806.2	124	4829697.1	385401.2
5	4824591.6	384106.7	45	4824690.7	382688.0	85	4826018.7	381473.5	125	4829793.4	385539.1
6	4824484.6	384056.0	46	4824652.4	382523.1	86	4826069.9	381403.5	126	4829848.2	385665.6
7	4824348.3	384043.6	47	4824637.3	382382.6	87	4826150.7	381376.8	127	4829825.8	385901.8
8	4824240.3	384075.7	48	4824647.9	382299.3	88	4826240.1	381375.3	128	4829772.3	385998.4
9	4824114.4	384148.0	49	4824695.6	382213.8	89	4826324.5	381400.4	129	4829685.9	386100.0
10	4824063.7	384232.7	50	4824841.3	382042.0	90	4826399.2	381497.5	130	4829532.7	386160.4
11	4824007.2	384315.1	51	4824900.3	381921.6	91	4826471.6	381707.8	131	4829412.3	386207.6
12	4823853.5	384555.0	52	4824958.0	381760.2	92	4826537.6	382063.6	132	4829167.7	386262.3
13	4823718.6	384730.7	53	4824967.7	381698.4	93	4826540.8	382317.3	133	4829052.1	386312.3
14	4823648.2	384782.4	54	4824921.7	381543.9	94	4826573.9	382495.3	134	4828892.2	386408.0
15	4823607.7	384806.6	55	4824824.0	381262.6	95	4826574.9	382544.6	135	4828762.7	386515.1
16	4823583.0	384815.8	56	4824731.9	380895.6	96	4826471.9	382990.8	136	4828505.4	386705.2
17	4823512.3	384843.2	57	4824675.4	380756.3	97	4826590.1	383141.3	137	4828377.6	386778.8
18	4823387.6	384837.9	58	4824812.6	380499.9	98	4826649.8	383254.9	138	4828131.9	386867.8
19	4823269.3	384812.6	59	4824916.7	380370.8	99	4826734.6	383352.5	139	4827991.8	386885.6
20	4823156.7	384760.3	60	4825196.9	380074.5	100	4826895.4	383439.8	140	4827865.6	386824.9
21	4822923.8	384606.1	61	4825319.0	379972.0	101	4826979.5	383382.7	141	4827801.4	386811.9
22	4822650.1	384413.0	62	4825409.0	379903.1	102	4827027.2	383286.9	142	4827737.6	386821.8
23	4823511.1	383982.6	63	4825512.5	379832.5	103	4827086.4	383083.7	143	4827720.7	386874.3
24	4823743.3	383884.4	64	4825619.1	379790.9	104	4827107.7	382961.4	144	4827749.5	387039.2
25	4824037.8	383748.8	65	4825782.1	379775.1	105	4827158.5	382770.9	145	4827826.7	387254.3
26	4824150.7	383650.9	66	4825866.0	379798.8	106	4827214.4	382627.3	146	4827985.4	387714.0
27	4824236.0	383546.7	67	4825954.2	379875.7	107	4827329.5	382486.2	147	4828136.1	388201.3
28	4824328.4	383412.3	68	4826018.7	379979.8	108	4827436.0	382378.2	148	4828144.5	388247.0
29	4824396.0	383322.9	69	4826073.6	380136.1	109	4827551.2	382295.0	149	4827030.7	388153.9
30	4824453.5	383264.2	70	4826088.1	380343.4	110	4827687.8	382234.2	150	4826839.3	388154.6
31	4824445.5	383287.9	71	4826069.2	380457.5	111	4827839.6	382204.2	151	4826649.4	388170.6
32	4824443.3	383331.0	72	4826020.2	380611.8	112	4827980.4	382245.6	152	4826555.1	388159.6
33	4824454.5	383366.2	73	4825937.6	380744.2	113	4828067.8	382343.5	153	4826554.5	388159.6
34	4824468.1	383391.8	74	4825867.8	380827.0	114	4828130.8	382559.5	154	4826433.9	387759.5
35	4824503.5	383396.0	75	4825809.7	380915.7	115	4828151.0	382797.2	155	4826397.9	387570.7
36	4824560.4	383344.9	76	4825785.1	380989.3	116	4828161.2	383499.2	156	4826405.5	387121.4
37	4824627.2	383268.8	77	4825769.6	381147.6	117	4828177.8	383666.4	157	4826390.5	386629.3
38	4824695.2	383145.0	78	4825800.6	381834.3	118	4828229.6	383897.7	158	4826319.3	386273.1
39	4824724.7	383065.9	79	4825809.5	381845.0	119	4828295.7	384115.9			
40	4824734.6	382983.2	80	4825820.8	381858.5	120	4828448.0	384363.2			

Приложение №3

Специализирана карта на находище „Бърдарски геран"

НАЦИОНАЛНА ГЕОЛОЖКА СЛУЖБА

РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: ***БЪРДАРСКИ ГЕРАН***

УЧАСТЪК: -

ОБЛАСТ: *ПЛЕВЕН*

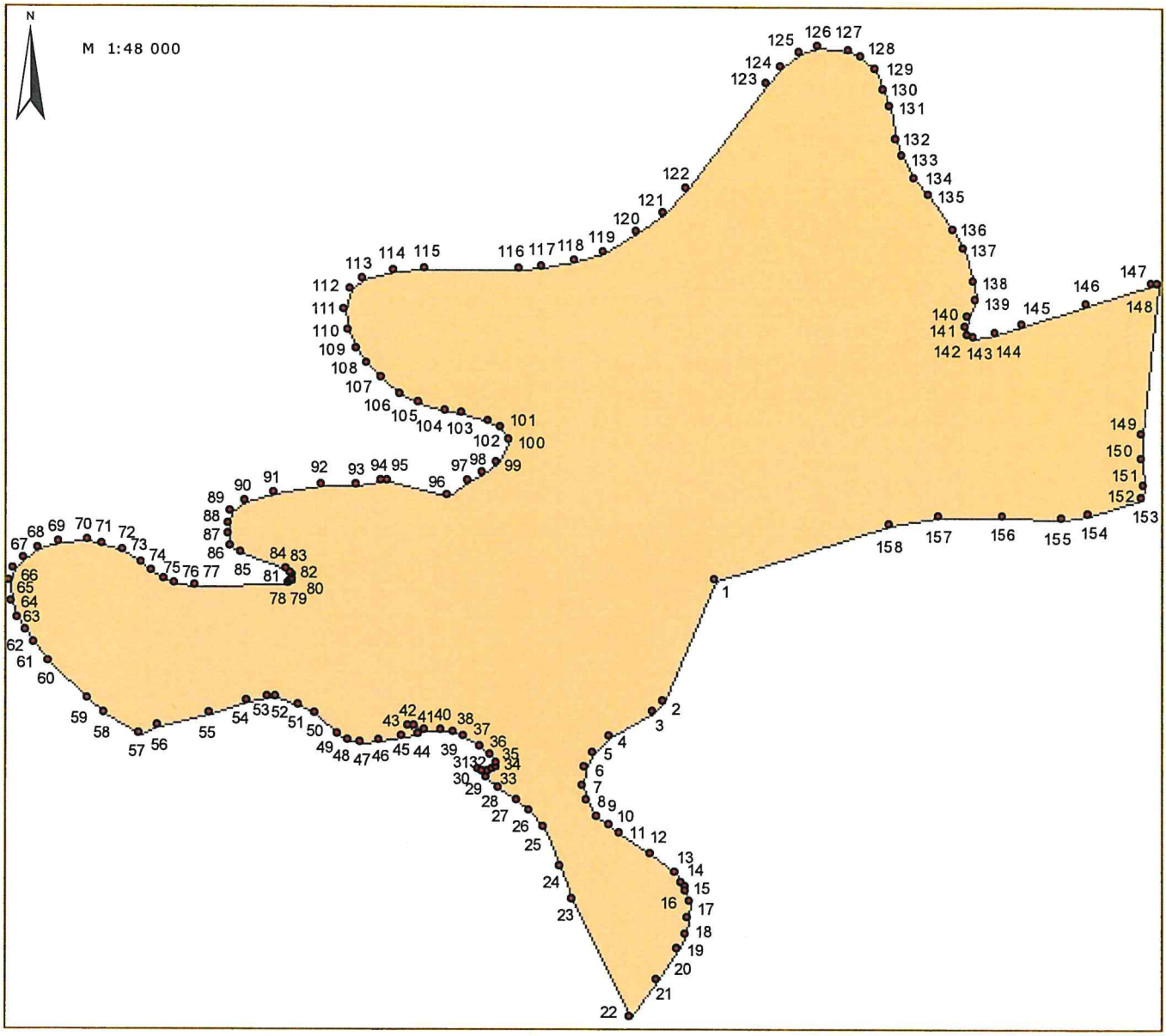
ОБЩИНА: *КНЕЖА*

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: *20 875.3 дка*

ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: *нефт и природен газ*

СУРОВИНИ НА ОТЧЕТ В **НБЗР**: *нефт; природен газ*

ПРОТОКОЛ НА **СЕС**: *НБЗ-7/30.01.1996 г.*



КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА ОБЕКТА

(координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални)

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
1	4825887.1	384981.4	8	4824240.3	384075.7	15	4823607.7	384806.6
2	4824985.9	384612.5	9	4824114.4	384148.0	16	4823583.0	384815.8
3	4824907.8	384549.0	10	4824063.7	384232.7	17	4823512.3	384843.2
4	4824714.2	384222.8	11	4824007.2	384315.1	18	4823387.6	384837.9
5	4824591.6	384106.7	12	4823853.5	384555.0	19	4823269.3	384812.6
6	4824484.6	384056.0	13	4823718.6	384730.7	20	4823156.7	384760.3
7	4824348.3	384043.6	14	4823648.2	384[illegible]2.4	21	4822923.8	384606.1

НАЦИОНАЛНА ГЕОЛОЖКА СЛУЖБА

РЕГИСТЪР И СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА НАХОДИЩАТА НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

НАХОДИЩЕ: ***БЪРДАРСКИ ГЕРАН***

УЧАСТЪК: -

ОБЛАСТ: *ПЛЕВЕН*

ГРУПА ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО: *нефт и природен газ*

ОБЩИНА: *КНЕЖА*

СУРОВИНИ НА ОТЧЕТ В **НБЗР**: *нефт; природен газ*

ПЛОЩ В ХОР.ПРОЕКЦИЯ: *20 875.3 дка*

ПРОТОКОЛ НА **СЕС**: *НБЗ-7/30.01.1996 г.*

КООРДИНАТИ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТОЧКИ ОТ КОНТУРА НА ОБЕКТА

(координатна система БГС2005, тип на координатите: кадастрални)

№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)	№ по ред	X (м)	Y (м)
22	4822650.1	384413.0	68	4826018.7	379979.8	114	4828130.8	382559.5
23	4823511.1	383982.6	69	4826073.6	380136.1	115	4828151.0	382797.2
24	4823743.3	383884.4	70	4826088.1	380343.4	116	4828161.2	383499.2
25	4824037.8	383748.8	71	4826069.2	380457.5	117	4828177.8	383666.4
26	4824150.7	383650.9	72	4826020.2	380611.8	118	4828229.6	383897.7
27	4824236.0	383546.7	73	4825937.6	380744.2	119	4828295.7	384115.9
28	4824328.4	383412.3	74	4825867.8	380827.0	120	4828448.0	384363.2
29	4824396.0	383322.9	75	4825809.7	380915.7	121	4828596.4	384550.9
30	4824453.5	383264.2	76	4825785.1	380989.3	122	4828783.8	384709.2
31	4824445.5	383287.9	77	4825769.6	381147.6	123	4829571.8	385289.5
32	4824443.3	383331.0	78	4825800.6	381834.3	124	4829697.1	385401.2
33	4824454.5	383366.2	79	4825809.5	381845.0	125	4829793.4	385539.1
34	4824468.1	383391.8	80	4825820.8	381858.5	126	4829848.2	385665.6
35	4824503.5	383396.0	81	4825835.6	381866.5	127	4829825.8	385901.8
36	4824560.4	383344.9	82	4825858.1	381863.5	128	4829772.3	385998.4
37	4824627.2	383268.8	83	4825880.4	381843.2	129	4829685.9	386100.0
38	4824695.2	383145.0	84	4825901.3	381806.2	130	4829532.7	386160.4
39	4824724.7	383065.9	85	4826018.7	381473.5	131	4829412.3	386207.6
40	4824734.6	382983.2	86	4826069.9	381403.5	132	4829167.7	386262.3
41	4824733.4	382855.0	87	4826150.7	381376.8	133	4829052.1	386312.3
42	4824761.1	382781.6	88	4826240.1	381375.3	134	4828892.2	386408.0
43	4824767.8	382738.1	89	4826324.5	381400.4	135	4828762.7	386515.1
44	4824705.8	382817.6	90	4826399.2	381497.5	136	4828505.4	386705.2
45	4824690.7	382688.0	91	4826471.6	381707.8	137	4828377.6	386778.8
46	4824652.4	382523.1	92	4826537.6	382063.6	138	4828131.9	386867.8
47	4824637.3	382382.6	93	4826540.8	382317.3	139	4827991.8	386885.6
48	4824647.9	382299.3	94	4826573.9	382495.3	140	4827865.6	386824.9
49	4824695.6	382213.8	95	4826574.9	382544.6	141	4827801.4	386811.9
50	4824841.3	382042.0	96	4826471.9	382990.8	142	4827737.6	386821.8
51	4824900.3	381921.6	97	4826590.1	383141.3	143	4827720.7	386874.3
52	4824958.0	381760.2	98	4826649.8	383254.9	144	4827749.5	387039.2
53	4824967.7	381698.4	99	4826734.6	383352.5	145	4827826.7	387254.3
54	4824921.7	381543.9	100	4826895.4	383439.8	146	4827985.4	387714.0
55	4824824.0	381262.6	101	4826979.5	383382.7	147	4828136.1	388201.3
56	4824731.9	380895.6	102	4827027.2	383286.9	148	4828144.5	388247.0
57	4824675.4	380756.3	103	4827086.4	383083.7	149	4827030.7	388153.9
58	4824812.6	380499.9	104	4827107.7	382961.4	150	4826839.3	388154.6
59	4824916.7	380370.8	105	4827158.5	382770.9	151	4826649.4	388170.6
60	4825196.9	380074.5	106	4827214.4	382627.3	152	4826555.1	388159.6
61	4825319.0	379972.0	107	4827329.5	382486.2	153	4826554.5	388159.6
62	4825409.0	379903.1	108	4827436.0	382378.2	154	4826433.9	387759.5
63	4825512.5	379832.5	109	4827551.2	382295.0	155	4826397.9	387570.7
64	4825619.1	379790.9	110	4827687.8	382234.2	156	4826405.5	387121.4
65	4825782.1	379775.1	111	4827839.6	382204.2	157	4826390.5	386629.3
66	4825866.0	379798.8	112	4827980.4	382245.6	158	4826319.3	386273.1
67	4825954.2	379875.7	113	4828067.8	382343.5			